2021 年税务师考试《税法（II）》试题

一、单项选择题。（每题 1.5 分每题的备选项中，只有 1 个最符合题意。）

1. 居民个人陶某为自由职业者，2021 年从中国境内取得不含税劳务报酬 140000 元，从境外取得稿酬折合人民币 20000 元。陶某无专项扣除、专项附加扣除和依法规定的其他扣除，2021 年应缴纳个人所得税为（　　）。

A. 3800

B. 9800

C. 4280

D. 2760

【答案】：A

【解析】：（1）居民个人来源于中国境外的综合所得，应当与境内综合所得合并计算应纳税额。（2）劳务报酬所得、稿酬所得以收入减除 20%的费用后的余额为收入额；稿酬所得的收入额减按 70%计算。（3）陶某 2020 年应缴纳个人所得税=[140000X（1-20%）+20000X（1-20%）X70%-60000]X10%-2520=3800（元）。

2. 甲公司 5 年前以货币资金 200 万元投资乙公司、获得 10%的股份。2020 年乙公司因故被清算，甲公司分得剩余资产金额 260 万元，已知乙公司清算净资产总额中未分配利润占 10%，盈余公积占 5%。甲公司分得剩余资产应确认应纳税所得额（　　）万元。

A. 60

B. 47

C. 34

D. 21

【答案】：D

【解析】：投资方企业从被清算企业分得的剩余资产，其中相当于从被清算企业累计未分配利润和累计盈余公积中按该股东所占股份比例计算的部分，应当确认为股息所得；剩余资产减除上述股息所得后的余额，超过或者低于投资成本的部分，应当确认为投资资产转让所得或者损失。应确认应纳税所得额=260-260X（10%+5%）-200=21（万元）。

3. 个人取得的下列所得，按“经营所得”项目计征个人所得税的是（　　）。

A. 个人独资企业对外投资分得的股息、红利

B. 合伙个人获得合伙企业购买且所有权办理在合伙个人名下的住房

C. 个人股东获得居民企业购买且所有权办理在股东个人名下的车辆

D. 合伙企业的个人投资者对外投资分得的股息、红利

【答案】：B

【解析】：选项 ACD：按“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。

4. 2020 年公司高管赵某每月工资收入 20000 元，公司为其按月扣缴“三险一金"3000 元。8 月起公司为其购买符合规定条件的商业健康保险，每月保费为 800 元，赵某无专项附加扣除和其他综合所得收入，当年赵某工资、薪金所得应缴纳个人所得税为（　　）。

A. 11480

B. 12480

C. 11640

D. 12200

【答案】：B

【解析】：单位统一组织为员工购买符合规定条件的商业健康保险，应分别计入员工个人工资、薪金，视同个人购买，在不超过 200 元/月的标准内按月扣除。应纳税所得额=20000X12-3000X12+800X5-60000-200X5=147000（元），适用税率 20%，速算扣除数为 16920 元，应纳税额=147000X20%-16920=12480（元）。

提示：商业保险应该在次月扣除，由于是考生回忆题目，整次月后答案建有正确选项，所以这里是按照 5 个月来计算的。

5. 某企业因股权分置改革代张某持有限售股 10000 股，解禁后企业按照 5 元/股予以转让，企业无法提供限售股原值，适用企业所得税税率 25%。限售股转让后企业将净所得支付给张某。关于上述业务税务处理正确的是（　　）。

A. 企业应缴纳企业所得税 10625 元

B.张某应按偶然所得缴纳个人所得税
C.限售股转让收入应作为张某的应税收入
D.张某应按股息红利所得缴纳企业所得税
【答案】：A
【解析】：选项 A：因股权分置改革造成原由个人出资而由企业代持有的限售股，企业转让限售股取得的收入，应作为企业应税收入计算纳税；限售股转让收入扣除限售股原值和合理税费后的余额为该限售股转让所得；企业未能提供完整、真实的限售股原值凭证，不能准确计算该限售股原值的，主管税务机关一律按该限售股转让收入的 15%,核定为该限售股原值和合理税费。应纳税额=10000X5X（1-15%）X25%=10625（元）。选项 BCD：依照规定完成纳税义务后的限售股转让收入余额转付给实际所有人时不再纳税。

6.下列地区，属于西部大开发企业所得税优惠政策适用范围（　　）
A.黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治区
B.湖北恩施土家族苗族自治州
C.江西省宜春市
D.广东省连南瑶族自治县
【答案】：B
【解析】：西部地区包括内蒙古自治区、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团。湖南省湘西土家族苗族自治州、湖北省恩施土家族苗族自治州、吉林省延边朝鲜族自治州和江西省赣州市，可以比照西部地区的企业所得税政策执行。

7.依据企业所得税相关规定，企业开展的下列活动适用研发费用加计扣除政策的是（　　）。
A.成本管理研究活动
B.新药配方研制活动
C.服务升级研究活动
D.社会科学研究活动
【答案】B
【解析】：下列活动不适用税前加计扣除政策。
（1）企业产品（服务）的常规性升级。（选项 C）
（2）对某项科研成果的直接应用，如直接采用公开的新工艺、材料、装置、产品、服务或知识等。
（3）企业在商品化后为顾客提供的技术支持活动。
（4）对现存产品、服务、技术、材料或工艺流程进行的重复或简单改变。
（5）市场调查研究、效率调查或管理研究。（选项 A）
（6）作为工业（服务）流程环节或常规的质量控制、测试分析、维修维护。
（7）社会科学、艺术或人文学方面的研究。（选项 D）

8.某工业企业（增值税一般纳税人）2020 年 2 月自建的厂房竣工并投入使用。该厂房原值为 6000 万元（包括与地上厂房相连的地下建筑物 600 万元）。当地规定房产原值的减除比例为 30%,工业用途地下建筑物应税原值为房产原值的 60%。该企业 2020 年应缴纳房产税（　　）万元。
A.46.20
B.44.35
C.42.00
D.40.32
【答案】：C
【解析】：对于与地上房屋相连的地下建筑，应将地下部分与地上房屋视为一个整体，按照地上房屋建筑的有关规定计算征收房产税。纳税人自建房屋用于生产经营，自建成次月起缴纳房产税，所以应该从 3 月开始计算房产税。应缴纳的房产税=6000X（1-30%）X1.2%÷12X10=42（万元）。

9.下列关于城镇土地使用税减免税的说法，正确的是（　　）。
A.农副产品加工的专业用地，免征城镇土地使用税
B.免税单位无偿使用纳税单位的土地，免征城镇土地使用税
C.营利性老年服务机构自用土地，暂免征收城镇土地使用税
D.劳改劳教单位警戒围墙外的其他生产经营用地，暂免征收城镇土地使用税

【答案】：B
【解析】：选项 A,农副产品加工厂占地不属于直接用于农、林、牧、渔业的生产用地，没有免税优惠；选项 C,非营利性的老年服务机构自用土地，暂免征收城镇土地使用税；选项 D,劳改劳教单位警戒围墙外的其他生产经营用地，应照章征收城镇土地使用税。

10.下列说法，符合高新技术企业所得税涉税后续管理规定的是（　　）。
A.企业的高新技术企业资格期满当年应按 25%的税率预缴企业所得税
B.企业自获得高新技术企业资格后应按规定向主管税务机关办理备案手续
C.企业自获得高新技术企业资格次月起开始享受企业所得税优惠政策
D.企业因重大安全事故被取消高新技术企业资格的应追缴已享受的全部税收优惠
【答案】：B
【解析】：选项 A,企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴；选项 C,企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书颁发之日所在年度起享受税收优惠；选项 D,企业因重大事故被取消高新技术企业资格的，追缴其自发生上述行为之日所属年度起已享受的高新技术企业税收优惠。

11.某居民企业以人民币为记账本位币，2020 年 10 月 10 日收到境外子公司 2020 年 10 月 5 日宣布派发的属于 2019 年的红利，并于当日入账。该红利可抵免境外所得税税额使用的汇率是（　　）.
A.2020 年 10 月 10 日人民币中间汇率
B.2020 年 10 月 5 日人民币中间汇率
C.2020 年 12 月 31 日人民币中间汇率
D.2019 年 12 月 31 日人民币中间汇率
【答案】：A
【解析】：若企业取得的境外所得已直接缴纳和间接负担的税额为人民币以外货币的,在以人民币计算可予抵免的境外税额时，凡企业记账本位币为人民币的,应按企业就该项境外所得记入账内时使用的人民币汇率进行换算。

12.按公司减员增效政策，曲某在距法定退休还有 4 年的 2021 年 3 月办理内部退养手续。当月领取工资 4500 元及一次性补贴 120000 元。曲某当月应缴纳个人所得税（　　）元。
A.2880
B.3600
C.3735
D.3585
【答案】：D
【解析】：个人在办理内部退养手续后从原任职单位取得的一次性收入，应按办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间的所属月份进行平均，并与领取当月的工资、薪金所得合并后减除当月费用扣除标准，以余额为基数确定适用税率，再将当月工资、薪金加上取得的一次性收入，减去费用扣除标准，按适用税率计征个人所得税。120000^48+4500-5000=2000（元），适用 3%税率，应缴纳的个人所得税=（4500+120000-5000）X3%=3585（元）。

13.关于房产税的计税依据，下列说法正确的是（　　）
A.房屋租赁合同约定有免租期的，以免租期间的租金为计税依据
B.房屋出典的，以出典人取得的出典收入为计税依据
C.以房产投资联营共担风险的，以房产原值为计税依据
D.对原有房屋进行扩建南，以新增雨房产价值为计税依据
【答案】：C
【解析】：选项 A,房屋租赁合同约定有免租期的，免租期内由产权所有人按照房产余值缴纳房产税；选项 B,房屋出典的，由承典人按照房产余值缴纳房产税；选项 D,纳税人对原有房屋进行改建、扩建的，要相应增加房屋的原值。

14.省级人民政府将国有资产明确以股权投资方式投入企业，企业接受国有资产正确的企业所得税处理方式是（　　）
A.作为接受捐赠收入
B.作为递延收益
C.作为国家资本金
D.作为非货币性资产收入
【答案】：C

【解析】：县级以上人民政府（包括政府有关部门）将国有资产明确以股权投资方式投入企业，企业应作为国家资本金（包括资本公积）处理。

15.下列关于母子公司间提供服务的税务处理，符合企业所得税相关规定的是（　　）.
A.母子公司均不能提供支付服务费用相关资料的，由税务机关核定扣除金额
B.母公司以管理费形式向子公司提取的费用不得在子公司企业所得税前扣除
C.子公司为其母公司提供服务发生的费用不得在母公司企业所得税前扣除
D.母公司与多个子公司签订服务费用分摊协议的，母公司以实际发生的费用申报纳税
【答案】：B
【解析】：选项 A,子公司申报税前扣除向母公司支付的服务费用，应向主管税务机关提供与母公司签订的服务合同或者协议等与税前扣除该项费用相关的材料，不能提供相关材料的，支付的服务费用不得税前扣除；选项 C,应按照独立企业之间公平交易原则确定服务的价格，作为企业正常的劳务费用进行税务处理；选项 D,母公司向其多个子公司提供同类项服务，其收取的服务费可以采取分项签订合同或协议收取;也可以采取服务分摊协议的方式，即由母公司与各子公司签订服务费用分摊'合同或协议，以母公司为其子公司提供服务所发生的实际费用并附加一定比例利润作为向子公司收取的总服务费，在各服务受益子公司之间按规定合理分摊。

16.个人取得的下列所得，按“月”计征个人所得税的是（　　）。
A.利息所得
B.经营所得
C.财产租赁所得
D.特许权使用费所得
【答案】：C

17.2019 年 11 月甲企业购进符合税法规定可享受税额抵免优惠政策安全生产专用设备一台,增值税专用发票注明金额 100 万元、税额 13 万元。甲企业依法进行了进项税额抵扣，并享受了企业所得税抵免优惠。2020 年 11 月甲企业将该设备转让给乙企业，下列税务处理正确的是（　　）.
A.乙企业不得享受企业所得税抵免优惠
B.甲企业转让设备后应补缴已抵免的企业所得税税款
C.甲企业转让设备可税前扣除的资产净值为 113 万元
D.甲企业转让设备时应转出已抵扣的进项税额
【答案】：B
【解析】:享受税额抵免企业所得税优惠的企业，自购置符合条件的专用疏格存俩转让、出租的，应当停止享受企业所得税优惠，并补缴己经抵免的企业所得税税款。转让的受让方可以按照该专用设备投资额的 10%抵免当年企业所得税应纳税额;当年应纳税额不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。

18.内地居民张某是香港某公司的实际控制人，经常代表该公司签订合同。2021 年 1 月代表该公司与内地企业签订兑代理费 600 万元，分 3 年等额收取。不考虑其他税费，2021 年内地企业支付香港公司代理费的企业所得税处理，正确的是（　　）。
A.香港公司在内地没有常设机构，内地企业无需履行代扣代缴义务
B.香港公司取得来源于内地的收入，内地企业应代扣代缴企业所得税 6 万元
C.张某已构成代理型常设机构，应自主申报缴纳企业所得税 50 万元
D.内地企业应按照劳务报酬所得，代扣代缴张某应缴纳的个 A 所得税 20.08 万元
【答案】：C
【解析】：非居民企业委托营业代理人在中国境内从事生产经营活动的，包括委托单位或者个人经常代其签订合同，或者储存、交付货物等，该营业代理人被视为非居民企业在中国境内设立的机构、场所。故张某构成代理型常设机构，应自主申报缴纳企业所得税，应纳税额 600/3X25%=50（万元）。

19.下列各项中，不应征收印花税的是（　　）
A.产权转移书据
B.管道运输合同
C.专有技术使用权转让书据
D.未列明金额的购销合同

【答案】：B
【解析】：管道运输合同不属于印花税征税范围。

20.总分机构汇总纳税时，一个纳税年度内总机构首次计算分摊税款时采用的分支机构营业收入、职工薪酬和资产总额数据与此后经过中国注册会计确认的数据不一致时，正确的处理方法是（　　）
A.和中国注册会计师再次核对
B.总机构及时向主管税务局管报告
C.不作调整
D.总机构根据中国注册会计师确认的数据予以调整
【答案】：C
【解析】：一不纳税年房内，总机构首次计算分摊税款时采用的分支机构营业收入、职工薪酬和资产总额数据，与此后经过中国注册会计师审计确认的数据不一致的，不作调整。

21.中国居民周某为某单位雇员，2020 年 1 月至 12 月，从单位取得工资薪金 55000 元。2021 年 1 月到 3 月期间，每月的工资收入为 8000 元，2021 年 3 月计算周某工资薪资所得，预扣预缴税款时累计减除费用是（　　）元。
A.5000
B.60000
C.15000
D.10000
【答案】：B
【解析】：对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人所得税且全年工资、薪金收入不超过 60000 元的居民个人，扣缴义务人在预扣预缴本年度工资、薪金所得个人所得税时，累计减除费用自 1 月起直接按照全年 60000 元计算扣除。

22.下列在中国境内无住所且不居住的个人中，应向我国缴纳个人所得税的是（　　）。
A.为境内单位的境外派出机构修理机器设备的个人
B.从境内的外商投资企业取得特许权使用费收入的个人
C.将住房出租给境内公司在境外分支机构使用的个人
D.担任境外企业的董事、监事和高层管理职务的个人
【答案】：B
【解析】：选项 B,许可各种特许权在中国境内使用而取得的所得属于来源于境内的所得；选项 ACD 属于来源于境外的所得。

23.在资本弱化管理中，计算关联债资比例时，如果所有者权益小于实收资本与资本公积之和，则权益投资为（　　）。
A.实收资本
B.资本公积
c.所有者权益
D.实收资本与资本公积之和
【答案】：D
【解析】：如果所有者权益小于实收资本（股本）与资本公积之和，则权益投资为实收资本（股本）与资本公积之和。

24.下列关于契税计税依据表述错误的是（　　）
A.房屋互换的，互换价格不相等的，以其差额为计税依据
B.企业承受土地使用权用于房地产开发，并在该土地上代政府建设保障性住房的，计税价格为零
C.契税的计税依据不包含增值税
D.土地使用权出让的，计税依据包括安置补助费
【答案】：B
【解析】：选项 B,企业承受土地使用权用于房地产开发，并在该土地上代政府建设保障性住房的，计税价格为取得全部土地使用权的成交价格。

25.下列所得来源地的说法，符合企业所得税相关规定的是（　　）。
A.权益性投资所得，按取得所得的企业所在地确定所得来源地

B.销售货物所得，按货物生产地确定所得来源地
C.动产转让所得，按转让动产的企业所在地确定所得来源地
D.租金所得，按取得租金的企业所在地确定所得来源地
【答案】：C
【解析】：选项 A,股息、红利等权益性投资所得，按照分配所得的企业所在地确定；选项 B,销售货物所得，按照交易活动发生地确定；选项 D,租金所得，按照负担、支付所得的企业或者机构、场所所在地确定，或者按照负担、支付所得的个人的住所地确定。

26.下列收入实现确认时间的说法，符合企业所得税相关规定的是（　　）。
A.租金收入按承租人实际支付租金的日期确认收入的实现
B.利息收入按债权人实际收到利息的日期确认收入实现
C.权益性投资按被投资方支付股息的日期确认收入的实现
D.接受捐赠收入，按实际收到捐赠资产的日期确认收入的实现
【答案】：D
【解析】：选项 A,租金收入，按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现；选项 B,利息收入按照合同约定的债务人应付利息的日期确认收入的实现；选项 C,股息、红利等权益性投资收益，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，应以被投资企业股东会或股东大会作出利润分配或转股决定的日期，确认收入的实现。

27.纳税义务人申报缴纳耕地占用税，其时限应当自缴纳义务发生之日起（　　）
A.一个月内
B.15 天内
C.60 天内
D.30 天内
【答案】：D
【解析】：纳税人应当自纳税义务发生之日起 30 日内申报缴纳耕地占用税。

28.某企业以其持有的一套房产对子公司增资，该房产原值 500 万元。增资合同与产权转移书据注明，该房产作价 1000 万元，子公司于增资合同签署当天调增了账簿记录，子公司该增资事项应缴印花税（　　）万元。
A.0.1
B.0.75
C.0.25
D.0.50
【答案】：B
【解析】：增资事项对子公司而言涉及产权转移书据和资金账簿两笔印花税的缴纳。资金账簿应缴纳的印花税=1000X0.05%X50%=0.25（万元）产权转移书据应缴纳的印花税二 1000X0.05%=0.5（万元）应缴纳印花税合计=0.25+0.5=0.75（万元）

29.某公司 2020 年拥有排气量为 1.6 升的乘用车 6 辆（其中纯电动车 2 辆），发动机功率为 2000 千瓦的拖船 4 艘，当地规定排气量 1.6 升的汽车，年税额为 360 元每辆，机动船舶净吨位超过 20 吨但不超过 2000 吨的，年税额为每吨 4 元。2020 年应缴纳车船税为（　　）元。
A.18160
B.12160
C.23600
D.22880
【答案】：B
【解析】：拖船按照发动机功率每 1 千瓦折合净吨位 0.67 吨计算征收车船税。该公司应缴纳的车船税=（6-2）X360+2000X0.67X4X4X50%=12160（元）。

30.下列关于房地产开发企业计税成本的税务处理，符合企业所得税相关规定的是（　　）。
A.单独建造且销售的停车场所，作为公共配套设施进行处理
B.利用地下基础设施形成的停车场所，作为成本对象单独核算
C.公共配套设施尚未建成或尚未完工的，可按预算造价合理预提建造费用

D.应向政府上缴，但尚未上缴的物业管理基金应按应缴金额 50%计提
【答案】：C
【解析】：选项 A,企业单独建造的停车场所，应作为成本对象单独核算；选项 B,利用地下基础设施形成的停车场所，作为公共配套设施进行处理；选项 D,应向政府上缴但尚未上缴的报批报建费用、物业完善费用可以按规定预提。

31.对个人多次取得同一被投资企业股权的，计算股权转让应纳税所得额时，股权原值的计量方法是（　　）
A.移动加权平均法.
B.先进先出法
C.加权平均法
D.后进先出法
【答案】：C
【解析】：本题考核个人转让股权的个人所得税政策。对个公多次取得同二被投资企业股权的，转让部分股权时，采用“加权平均法”确定其股权原值。

32.国外净吨位为 3000 吨的非机动驳船，在港口停留 30 天，已经签订最惠国条款，非机动驳船停留 30 天，普通税率 4 元/吨，优惠税率 3 元/吨，应缴纳船舶吨税为（　　）元。
A.12000
B.6000
C.9000
D.4500
【答案】：D
【解析】：本题考核船舶吨税应纳税额的计算（非机动驳船）。非机动驳船按照净吨位船舶税率的 50%计算，因为题目说已经签订最惠国条款，所以这里应缴纳的船舶吨税二 3000X50%X3=4500（元）。

33.境外企业未在中国境内设经营机构场所，2021 年 6 月转让取得特许权使用费 10.6 万元，该外国企业应缴纳的企业所得税为（　　）万元。
A.1.25
B.0.5
C.1.0
D.2.5
【答案】：C
【解析】：本题考核非居民企业企业所得税应纳税额的计算。对于在中国境内未设立机构、场所，或者虽设立机构、场所但取得与其所设机构、场所没有实际联系的非居民企业的所得，特许权使用费所得，以收入全额为应纳税所得额；在中国境内未设立机构、场所，或者虽设立机构、场所但或得的所得其所设机构、场所没有实际联系的非居民企业实际适用税率 10%。应缴纳的企业所得税=10.6/1.06X10%=1（万元）。

34.居民个人方某 2018 年 1 月开始持有上市公司 50 万份限售股。限售期间取得股息红利 20 万元。2021 年 2 月 28 日转让该限售股，取得转让收入 600 万元。由于历史原因，该限售股成本原值无法准确计量，应缴纳个人所得税为（　　）万元。
A.22
B.106
C.20
D.104
【答案】：D
【解析】：本题考核个人转让上市公司限售股的个人所得税政策。企业未能提供完整、真实的限售股原值凭证，不能准确计算该限售股原值的，主管税务机关一律按该限售股转让收入的 15%,核定为该限售股原值和合理税费。对个人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税。所以这里应纳个人所得税=600X（1-15%）X20%+20X50%X20%=104（万元）。

35.个人捐赠非货币资产中，应按财产原值确认个人捐赠支出额的是（　　）。
A.土地使用权

B.专利使用权
C.房产
D.机器设备
【答案】：C
【解析】：本题考核公益慈善事业捐赠的个人所得税政策。个人发生的公益捐赠支出金额，按照以下规定确定：（1）捐赠货币性资产的，按照实际捐赠金额确定。（2）捐赠股权、房产的，按照个人持有股权、房产的财产原值确定。(3)捐赠除股权、房产以外的其他非货币性资产，按照非货币性资产的市场价格确定。

36.一个纳税年度内仅取得经营所得的个人，计算个人所得税应纳税额时，只能在办理汇算清缴时扣除的是（　　）。
A.依法其他扣除
B.专项扣除
C.费用扣除
D.专项附加扣除
【答案】：D
【解析】：取得经营所得的个人，没有综合所得的，专项附加扣除是在办理汇算清缴时减除，这里费用扣除和专项扣除、依法其他扣除是可以在预缴时扣除，也可以在汇算清缴时扣除的。

37.徐某在境内获得140000的劳务所得（未纳税），在境外获得稿费20000元，徐某没有专项附加扣除和依法规定的其他扣除，徐某应缴纳个人所得税是（　　）元。
A.2760
B.4820
C.9800
D.3800
【答案】：D
【解析】：本题考核取得境外所得的个人所得税政策。应缴纳的个人所得税=（140000X80%+20000X80%X70%-60000）X10%-2520=3800（元）

38.某企业受托研发一项专利技术，合同金额为1000万元，按照10%结算劳务报酬，该企业应缴纳的印花税为（　　）元。
A.305
B.5
C.300
D.3000
【答案】：C
【解析】：本题考核印花税应纳税额的计算。专利研发合同属于技术合同，计税依据为合同所载的价款、报酬或使用费。为了鼓励技术研究开发，对技术开发合同，只就合同所载的报酬金额计税，研究开发经费不作为计税依据。但对合同约定按研究开发经费一定比例作为报酬的，应按一定比例的报酬金额贴花。应缴纳的印花税=1000X10%X0.03%X10000=300（元）。

39.张某因生了一场大病，花费医疗费用合计21.5万元，其中医保报销12万元，其余为医保目录中的个人自费部分，张某大病医疗个人所得税汇算清缴时抵扣的金额为（　　）万元。
A.8.0
B.6.5
C.9.5
D.1.5
【答案】：A
【解析】：在一个纳税年度内，纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出，扣除医保报销后个人负担（指医保目录范围内的自付部分）累计超过15000元的部分，由纳税人在办理年度汇算清缴时，在80000元限额内据实扣除。张某个人负担的部分二21.5-12=9.5（万元）其中超过1.5万元的部分为9.5-1.5=8（万元）

二．多项选择题
1.下列关于耕地占用税征收管理的说法，正确的有（　　）。

A.占用基本农田的，应当按照当地适用税额加按200%征收
B.耕地占用税由税务机关负责征收
C.耕地占用税的应税土地面积包括经批准占用面积和未经批准占用面积
D.纳税人因建设项目施工或者地质勘查临时占用耕地，应当缴纳耕地占用税
E.农村烈士遗属，在规定用地标准以内新建自用住宅，减半征收耕地占用税
【答案】：BCD
【解析】：选项A：占用基本农田的，应当按照当地适用税额加按150%征收。选项E：农村烈士遗属，在规定用地标准以内新建自用住宅占用耕地，免征耕地占用税。

2.根据我国非居民金融足只涉税信息及职调查管理规定，下列账户无须尽职调查的有（　　）。
A.因不动产租赁而开立的账户
B.专为支付税款而开立的账户
C.终生缴款超过100万美元的退休金账户
D.上一公历年度余额不超过1000美元的休眠账户
E.由军人持军人身份证件开立的账户
【答案】：ABDE
【解析】：选项C：同时符合下列条件的退休金账户：（1）受政府监管；（2）享受税收优惠；（3）向税务机关申报账户相关信息；（4）达到规定的退休年龄等条件时才可取款；（5）每年缴款不超过5万美元，或者终身缴款不超过100万美元。

3.甲企业2018年开始从事符合税法“三免三减半”企业所得税优惠的公共污水处理项目，2019年取得第一笔收入，2020年开始盈利，2021年甲企业将该项目转让给乙企业，乙企业当年未取得项目收入。下列关于甲、乙企业享受税收优惠政策的说法正确的有（　　）。
A.乙企业自受让之日起在剩余期限内享受规定的减免税优惠
B.甲企业从2019年开始享受“三免三减半”优惠政策
C.甲企业转让项目时应补缴免征的企业所得税税款
D.乙企业以取得第一笔收入的年度作为“三免三减半“优惠政策的起始年度
E.享受优惠政策企业应在优惠年度汇算清缴结束之前向税务机关报备
【答案】：AB
【解析】：选项A,环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第1年至第3年免征企业所得税，第4年至第6年减半征收企业所得税;选项B,享受减免税优惠的项目，在减免税期限内转让的，受让方自受让之日起，可以在剩余期限内享受规定的减免税优惠。

4.依据船舶吨税征收管理的相关规定，下列说法正确的有（　　）。
A.纳税人发现多缴税款的，一可目缴纳税款之日起3年后要求海关退还多缴的税款
B.海关发现多征税款的，应在24小时内通知办理退还手续并加算银行同期活期存款利息
C.应税船舶在吨税执照期满后尚未离开港口的，应申领新的吨税执照
D.吨税执照在期满前毁损的，应向原发照海关书面申请核发吨税执照副本
E.在每次申报纳税时，可按《吨税税目税率表》选择申领一种期限的吨税执照
【答案】：BCDE
【解析】：选项A,纳税人发现多缴税款的，可以自缴纳税款之日起3年内以书面形式要求海关退还多缴的税款并算银行同期活期存款利息。

5.居民个人取得的下列收入，可以按照累计预扣法预扣预缴个人所得税的有（　　）。
A.员工取得的工资薪金收入
B.保险营销员取得的佣金收入
C.证券经纪人取得的佣金收入
D.正在接受全日制教育的学生因实习取得的劳务报酬收入
E.在职博士研究生参加导师课题研究取得的劳务报酬收入
【答案】：ABCD
【解析】：选项E,劳务报酬所得，以取得该项收入为一次，故应按“次”预扣预缴个人所得税。

6.下列取得土地房屋权属的情形，应缴纳契税的有（　　）。
A.受让土地经营权的
B.竞得土地使用权的
C.受让土地承包经营权的
D.承受偿还债务方式转移房屋的
E.取得任职单位年终奖励房屋的
【答案】：BDE
【解析】：选项 A、C,土地使用权转让不包括土地承包经营权和土地经营权的转移。

7.2021 年个人取得的股票转让所得，可暂免征收个人所得税的有（　　）。
A.个人转让境内上市公司限售股取得的所得
B.个人转让“新三板”挂牌公司原始股取得的所得
C.内地个人投资者转让境内上市公司自由流通股取得的所得
D.香港市场投资者通过沪港通投资上交所上市 A 股取得的转让差价所得
E.内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取擊转让差价缨
【答案】：CDE
【解析】：选项 A,个人转让限售股，以每次限售股转让收入，减除股票原值和合理费用后的余额为应纳税所得额；选项 B,自 2018 年 11 月 1 日起，对个人转让全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌公司非原始股取得的所得，暂免征收个人所得税，转让“新三板”挂牌公司原始股没有免税优惠。

8.下列关于房产税纳税义务发生时间的说法，正确的有（　　）
A.出租、出借房产，自交付出租、出借房产当月起计征房产税
B.对于在办理验收手续前已使用的新建房屋，从使用当月起计征房产税
C.自建的房屋用于生产经营的，自建成之日当月起计征房产税
D.购置新建商品房，自房屋交付使用之次月起计征房产税
E.房地产开发企业自用本企业建造的商品房，自房屋使用之次月起计征房产税
【答案】：BDE
【解析】：选项 A,出租、出借房产，自交付出租、出借房产之次月起计征房产税；选项 C,自建的房屋用于生产经营的，自建成之日的次月起计征房产税。

9.下列关于城镇土地使用税减免税的说法，正确的有（　　）。
A.改造安置住房建设用地免征城镇土地使用税
B.核电站基建期内的应税土地免征城镇土地使用税
C.供电部门的输电线路用地免征城镇土地使用税
D.民航机场的场外道路用地免征城镇土地使用税
E.水利设施的水库库区和泵站用地，减半征收城镇土地使用税
【答案】：ACD
【解析】：选项 B,对核电站应税土地在基建期内减半征收城镇土地使用税；选项 E,水利设施及其管扩用地（如水库库区、大坝、堤防、灌渠、泵站等用地），免征城镇土地使用税。

10.个人取得的下列利息收入中，免征或暂免征收个人所得税的有（　　）。
A.个人股票账户闲置资金孳生的利息收入
B.国债利息收入
C.国家金融债券利息收入
D.教育储蓄存款利息收入
E.企业债券利息收入
【答案】：ABCD
【解析】：本题考核个人所得税税收优惠。选项 E,没有免税规定。

11.下列凭证中，免征印花税的有（　　）。
A.个人购买安置住房书立的合同
B.国际金融组织向我国企业提供优惠贷款所书立的合同

C.报纸发行单位之间书立的征订凭证如「
D.无息、贴息贷款合同
E.财产所有人将财产赠给学校所立的书据
【答案】：ACDE
【解析】：本题考核印花税税收优惠。国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同免征印花税。

12.依据个人所得税相关规定，下列关于“每次收入”确定的说法，正确的是（　　）。
A.一次性劳务报酬所得，以取得该项收入为一次
B.财产租赁所得，以一个月内取得的收入为一次
C.偶然所得二曾鸟辨圾尊謐—
D.连载作品稿酬所的收入为一次
E.利息所得，以合同约定的应取得利息收入的时间为一次
【答案】：ABC
【解析】：本题考核个人所得税应纳税所得额的一般规定。如何准确界定“次”，对费用扣除多少和应纳税所得额的确定十分重要，故《个人所得税法实施条例》对此营行了明确规定。具体为：⑴劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，骚煲衬戡丨孩以取得该项收入为一次；属于同一项目连续性收入的，以一个月内取得的收入为一次；（2）财产租赁所得，以一个月内取得的收入为一次；（3）利息、股息、红利所得，以支付利息、股息、红利时取得的收入为一次；（4）偶然所得，以每次取得该项收入为一次。

13.在国际税收实践中，判断法人居民身份的标准有（　　）。
A.控股权标准
B.实际管理和控制中心所在地标准
C.交易地点标准
D.注册地标准
E.总机构所在地标准
【答案】：ABDE
【解析】：本题考核约束税收管辖权的国际惯例。判定一个公司（或企业、单位）是否属于一国的法人居民，一般有下列四个标准：（1）注册地标准；（2）实际管理和控制中心所在地标准；（3）总机构所在地标准；（4）控股权标准。

14．非营利组织取得的下列收入，为企业所得税免税收入的有（　　）。
A.因政府购买服务取得的收入
B.不征税收入孳生的利息收入
C.接受个人捐赠的收入
D.免税收入孳生的利息收入
E.接受其他单位捐赠的收入
【答案】：BCDE
【解析】：本题考核免税收入。非营里组织的下列收入为免税收入：①接受其他单位或者个人捐赠的收入。②除《企业所得税法》第七条规定的财政拨款以外的其他政府补助收入，但不包括因政府购买服务而取得的收入。③按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费。④不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入。⑤财政部、国家税务总局规定的其他收入。

三、计算分析题
1.【计算题】
甲企业为增值税一般纳税人,2020 年初固定资产明细账分别记载经营用房屋原值 3000 万元，整备质量 10 吨的载货卡车 30 辆、载货汽车 2 辆、挂车 5 辆（整备质量 4 吨）。该企业 2020 年发生下列业务：
（1）5 月底对原值 500 万元的 A 办公楼进行停工维修,8 月底完工办理验收手续并投入使用，房产原值增加 100 万元；
（2）7 月底将其中原值为 200 万元的 B 仓库出租给乙企业，约定 8-9 月为免租期，以后每月收取不含税租金 2 万元，租期 3 年；
（3）8 月底签订融资协议，以 300 万元不含税价格租入 C 仓库（出租方该仓库原值 300 万元，账面净值 280 万元）；
（4）10 月购入客货两用车 2 辆（整备质量 9 吨），插电式混合动力汽车 2 辆，当日均取得车辆购置税发票。（注：已知当地计算房产余值扣除比例为 30%,载货车税额 60 元/吨，载货汽车年税额 360 元/辆。）。
根据上述资料，回答下列问题：

根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列第 1-4 个小题。
问题 1. 业务（1）A 办公楼 2020 年应缴纳房产税（　　）元。
A. 30800
B. 42000
C. 44800
D. 50400
【答案】：C
【解析】：2020 年 A 办公楼应缴纳的房产税=[500X（1-30%）X1.2%4-12X8+（500+100）X（1-30%）X1.2%4-12X4]X10000=44800（元）。
问题 2. 业务（2）B 仓库 2020 年应缴纳房产税（　　）元。
A. 16800
B. 17000
C. 19800
D. 28800
【答案】：C
【解析】：2020 年 B 仓库应缴纳房产税=[200X（1-30%）X1.2%4-12X9+3X2X12%]X10000=19800（元）。
问题 3. 计算 2020 年甲企业 C 仓库应纳房产税是（　　）元。
A. 7840
B. 5880
C. 6300
D. 8400
【答案】：D
【解析】：融资租赁的房产，由承租人自融资租赁合同约定开始日的次月起依照房产余值缴纳房产税。合同未约定开始日的，由承租人自合同签订的次月起依照房产余值缴纳房产税。
甲企业应缴纳的房产税=300X（1-30%）X1.2%X44-12X10000=8400（元）
问题 4. 计算 2020 甲企业合计应缴纳的车船税是（　　）元。
A. 20400
B. 19590
C. 20220
D. 20580
【答案】：B
【解析】：插电式混合动力汽车免车船税，车船税纳税义务发生时间为取得车船所有权或者管理权的当月。甲企业应缴纳的车船税=10X30X60+2X360+4X5X60X50%+9X2X60X3÷12=19590（元）

2.【计算题】
某药品生产企业 2021 年研发费用总计 1291 万元，未行成无形资产。2022 年 3 月份企业自行进行企业所得税汇算清缴时计算加计扣除金额 968.25 万元，聘请税务师审核，发现如下事项：
（1）2017 年研发投入 1000 万元并形成无形资产，无形资产摊销期 10 年，2021 年摊销金额为 100 万元。
（2）2021 年自行研发投入 594 万元，相关明细如下表（单位：万元）
（3）2021 年委托关联企业进行应税药品研发，取得增值税专用发票注明研发费用金额 220 万元，税额 13.2 万元，该费用符合独立交易原则；
（4）委托境外机构进行研发，支付不含税研发费用 477 万元，该境外研发机构在我国境内未设立机构场所且无代理人。
要求：根据上述资料，回答下列问题
根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列第 1-4 个小题。
问题 1. 事项（1）中该企业 2021 年研发费用加计扣除金额是（　　）万元。
A. 100
B. 75
C. 30
D. 50
【答案】：A
【解析】：制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基

础上，自 2021 年 1 月 1 日起,再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。研发费用加计扣除的金额二 100X100%=100（万元）
问题 2.事项（2）中该企业 2021 年研发费用加计扣除的金额是（　　）万元。
A.297.0
B.300.0
C.594.0
D.450.0
【答案】：C
【解析】：其他相关费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的 10%0 应当按照以下公式计算：其他相关费用限额=规定允许加计扣除的研发费用中其他费用之和 X10%/（1-10%）其他相关费用扣除限额=（200+120+140+80）+（1-10%）X10%=60（万元）,大于实际发生额 54 万元，故研发费用加计扣除金额=594X100%=594（万元）
问题 3.事项（3）中该企业 2021 年研发费用加计扣除金额是（　　）万元。
A.110.00
B.176.00
C.139.92
D.165.00
【答案】：B
【解析】：企业委托外部机构或个人开展研发活动发生的费用，可按规定税前扣除；加计扣除时按照研发活动发生费用的 80%计入委托方研发费用，故加计扣除的金额=220X80%X100%=176（万元）
问题 4.事项（4）中该企业 2021 年研发费用加计扣除的金额是（　　）万元。
A.381.60
B.357.75
C.388.00
D.477.00
【答案】：A
【解析】：企业委托境外进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的 80%计入委托方的委托境纡聲翠倪建尊細密用不超过境内符合条件的研发费用 2/3 的部分，可以按规定在企业所得税税前加计扣除。
实际发生额的 80%=477X80%=381.6（万元）小于境内研发费用的 2/3,故加计扣除金额=381.6X100%=381.6（万元）

四、综合分析题

1.【综合分析题】
中国居民程某为天使投资人，2020 年收支情况如下：
（1）8 月 13 日，以每股 11.5 元转让初创科技型甲股份有限公司股份 100 万股，该股份是 2018 年 1 月 1 日以现金 500 万取得，每股成本 2.5 元；
（2）9 月 5 日，取得甲公司转增股本 80 万元，其中来源于股权溢价发行形成的资本公积 50 万元、未分配利润 30 万元；
（3）其持股 10%的境内合伙企业分回经营所得 50 万元。当年实现经营所得 800 万，合伙协议约定按投资份额进行分配；
（4）开办境外个人独资企业，当年按我国税法确定的境外所得 48.91 万元。已在境外缴纳个人所得税 2.76 万元；
（5）通过某市教育局向农村义务教育捐赠 300 万，选择在股份转让所得中扣除。通过某民政部门捐赠现金 52 万元，用于抗洪救灾在选择的经营所得中扣除；
（6）程某每月按照标准缴纳三险一金 4400 元，无其他扣除项目。
根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列第 1-6 个小题。
问题 1.程某取得该股份转让所得应该缴纳的个人所得税是（　　）万元。
A.56
B.120
C.50
D.126
【答案】：C
【解析】：天使投资个人采取股权投资方式直接投资于初创科技型企业满 2 年的，可以按照投资额的 70%抵扣转让该初创科技型企业股权取得的应纳税所得额。股权转让所得应纳税所得额=（11.5-2.5）X100-500X70%=550（万元）对个人通过非营利的社会团体和国家机关向农村义务教育的捐赠，准予在计算个人所得税时全额扣除。程某取得该股份转

让所得应该缴纳的个人所得税=（550-300）X20%=50（万元）
问题 2. 取得的转增股本所得应该缴纳的个人所得税是（　　）万元。
A. 6
B. 8
C. 16
D. 10
【答案】：C
【解析】：对股份制企业股票溢价发行收入所形成的资本公积金转增股本不属于股息、红利性质的分配，对个人取得的转增股本数额，不作为个人所得，不征收个人所得税。本题甲股份有限公司为非上市公司，所以用股权溢价发行形成的资本公积和盈余公积转增股本应缴纳个人所得税。应缴纳的个人所得税二 80X20%=16（万元）
问题 3. 下列关于个人公益性捐赠税前扣除的说法正确的有（　　）。
A. 居民个人发生的公益性捐赠支出，可以在捐赠当月取得分类所得中扣除
B. 在经营所得中扣除的公益性捐赠支出，只能在办理汇算清缴（预缴或汇缴）
C. 居民个人可以自行选择在综合所得、经营所得、分类所得中，扣除公益性捐赠支出的顺序
D. 个人同时发生限额扣除和全额扣除的公益性捐赠支出，可自行选择税前扣除的顺序
E. 居民个人发生的公益性捐赠支出，不可以在取得劳务报酬所得当期的预扣预缴时扣除
【答案】：ACDE
【解析】：选项 B,在经营所得中扣除公益捐赠支出的，可以选择在预缴税款时扣除，也可以选择在汇算清缴时扣除。
问题 4. 程某取得境内外经营所得的应纳税所得额是（　　）万元。
A. 61. 34
B. 69. 24
C. 90. 24
D. 82. 34
【答案】：D
【解析】:境内经营所得 800X10%+境外 48. 91-6-4400（三险一金）X12/10000=117. 63（万元）捐赠限额=117. 63X30%=35. 29（万元）。实际发生的捐赠支出 52 万元，超过限额，只能扣除 35. 29 万元。取得境内外经营所得的应纳税所得额=117. 63-35. 29=82. 34（万元）
问题 5. 程某取得的境外经营所得的抵免限额是（　　）万元。
A. 13. 23
B. 13. 57
C. 11. 88
D. 12. 49
【答案】：A
【解析】：境内外经营所得应缴纳的个人所得税=82. 34X35%-6. 55（速算扣除数）=22. 27（万元）取得的境外经营所得的抵免限额=22. 27X48. 91/82. 34=13. 23（万元）
问题 6. 程某境内外经营所得应缴纳个人所得税（　　）万元。
A. 22. 27
B. 19. 51
C. 12. 15
D. 14. 92
【答案】：B
【解析】：取得的境外经营所得的抵免限额 13. 23 万元〉境外实际缴纳税额 2. 76 万元实际抵免额为 2. 76 万元。境内外经营所得应该缴纳个人所得税=22. 27-2. 76=19. 51（万元）